

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/1844

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – איסור שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי), התשפ"ג–2023

ביטול סעיף 218 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, סעיף 218 – בטל.

דבר ה ס ב ר

במסגרת תיקון 116 (חוק קמיניץ) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, נחקק סעיף 218 לחוק, אשר מקנה רשות למפקח מיוחד, באם יש לו יסוד סביר להניח כי מתבצעת לנגד עיניו עבירה של עבודה אסורה בלא היתר לפי סעיף 243(א) או (ב) לחוק באמצעות רכב או ציוד מכני הנדסי, למסור לנוהג ברכב או למפעיל הציוד המכני ההנדסי הודעה האוסרת את השימוש ברכב או בציוד כאמור, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וכן רשאי הוא ליטול את רישיון הרכב לתקופה האמורה.

הסמכות לשלול מאדם לתקופה כה ארוכה את האפשרות להשתמש ברכב או בציוד אשר עיסוקו או פרנסתו תלויים בהם היא סמכות דרקונית שיש לבטלה, זאת בייחוד לאור העובדה שבעלי הרכב או הציוד כאמור נושאים למעשה בעונש על עבירת בנייה שבוצעה לא על ידם אלא על ידי הגורם שהזמין מהם את עבודת הבנייה. אין הצדקה לכך שעל בעלי רכב או ציוד הנדסי כאמור, תוטל החובה לבדוק האם הגורם שביקש מהם לבצע את עבודתם או חזו בהיתרים הנדרשים לפי חוק, בייחוד כאשר חובה וענישה כאמור אינה מוטלת על ספקי שירותי בנייה אחרים שאינם בעלי רכב או ציוד הנדסי. לאור זאת, מוצע לבטל את הסמכות האמורה ולבטל את סעיף 218 לחוק התכנון והבנייה.

דווקא בתקופה זו, בה אנו מתמודדים עם השלכות נגיף הקורונה, אין להמשיך ולאפשר את שלילת פרנסתם של אנשים וחברות על לא עוול בכפם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי כנסת (פ/23/2454).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.